

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1077762799531 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 26.08.2024 за ГРН 2244600125284



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного участника
ООО «Рабэкс Трэйд»

№ 8 - 2024

от «09» августа 2024 года

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Рабэкс Трэйд»

Курск – 2024

Статья 1. Общие положения

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Рабэкс Трэйд» далее именуемое «Общество», создано в соответствии с действующим на территории Российской Федерации Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г.

Общество является непубличным коммерческим корпоративным юридическим лицом.

1.2 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Рабэкс Трэйд».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «Рабэкс Трэйд».**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **«Rubex Trade».**

1.3 Адрес (место нахождения Общества): **Российская Федерация, 305018, город Курск, проспект Ленинского комсомола, зд.2, помещение I, кабинет 75.**

1.4 Участниками Общества могут быть физические и юридические лица, обязующиеся выполнять решения органов управления Общества, статьи настоящего Устава и оплатившие доли в Уставном капитале Общества в соответствии с принятыми на себя обязательствами.

1.5 Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

1.6 Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени осуществлять имущественные и личные неимущественные права, обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. В своей деятельности Общество руководствуется Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.

1.7 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения, вправе иметь штампы и бланки со своим собственным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.8 Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.9 Общество может участвовать в учреждении другого юридического лица, в том числе с участием иностранного капитала.

1.10 Общество может создавать филиалы и открывать представительства в Российской Федерации и за рубежом по решению Общего собрания Участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов Участников Общества. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании утвержденных Обществом положений. Ответственность за их деятельность несет Общество. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании доверенности.

На момент регистрации Устава в настоящей редакции Общество не имеет филиалов и представительств.

1.11 Общество имеет в своем составе специализированное, структурное, образовательное подразделение «Учебный центр Рабэкс Трэйд», которое работает в соответствии с Положением об Учебном центре.

«Учебный центр Рабэкс Трэйд» реализует основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих.

1.12 Общество создано на неограниченный срок.

Статья 2. Цель и виды деятельности Общества

2.1 Целью создания Общества является объединение экономических, материальных, трудовых и финансовых ресурсов для осуществления хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли.

2.2 Основными видами деятельности Общества являются:

- торгово-закупочная и посредническая;
- организация оптовой, комиссионной и розничной торговли, в том числе биржевой и аукционной, материальными, сырьевыми и другими видами ресурсов, акцизными товарами, химическими веществами, химическими продуктами, отдельными видами и группами товаров, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, автомобильными деталями, узлами, принадлежностями и комплектующими, другими материальными ценностями;
- маркетинг и услуги по реализации продукции, предоставление информационных, рекламных и посреднических услуг;
- организация перевозок грузов, транспортная обработка грузов и прочая вспомогательная деятельность;
- хранение и складирование;
- аренда транспортных средств машин и оборудования, офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику;
- курьерская деятельность;
- управление недвижимым имуществом, посреднические услуги по операциям с недвижимым имуществом;
- обработка данных;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- осуществление в установленном порядке операций с ценными бумагами, фондовые операции;
- образовательная деятельность;
- предоставление прочих услуг.

Общество вправе осуществлять любые иные виды хозяйственной деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

Виды деятельности, требующие разрешений (лицензий), выдаваемых государственными органами, осуществляются Обществом после получения соответствующих разрешений (лицензий).

Статья 3. Ответственность Общества

3.1 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.2 Общество не отвечает по обязательствам своих Участников.

3.3 Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

3.4 В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его Участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных Участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.5 Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Статья 4. Уставный капитал Общества

4.1 Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей Участников и равен 100 000 (Сто тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.2 Размер доли Участника соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и Уставного капитала Общества.

4.3 Оплата долей в Уставном капитале Общества может быть осуществлена деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

4.4 Денежная оценка имущества, вносимого в Уставный капитал Общества Участниками и принимаемыми в Общество третьими лицами, утверждается решением общего собрания Участников Общества, принимаемым всеми Участниками Общества единогласно.

Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

4.5 Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

4.6 Увеличение Уставного капитала может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов Участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.7 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязано осуществить уменьшение своего Уставного капитала. Уменьшение Уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников в Уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Статья 5. Права участников Общества

5.1 Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном настоящим Уставом;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу независимо от согласия других его Участников или Общества;
- потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

5.3 Участник может предоставить право участвовать в общих собраниях, голосованиях и представлять его интересы доверенному лицу на основании Доверенности.

Статья 6. Обязанности участников Общества

6.1 Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- соблюдать положения настоящего Устава;
- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
- оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности.

6.2 Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Статья 7. Переход доли (части доли)

7.1 Участник Общества вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли в Уставном капитале Общества либо ее части одному или нескольким Участникам данного Общества. Согласие Общества или других Участников на совершение такой сделки не требуется.

7.2 Допускается также продажа или уступка Участником Общества своей доли (части доли) третьим лицам.

7.3 Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой уже оплачена.

7.4 Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей в течение 30 дней с даты получения оферты Обществом.

7.5 Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных Участников Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи путем направления через Общество за свой счет оферты. В случае если Участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (части доли), предлагаемой для продажи, в течение 30 дней со дня получения оферты Обществом, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его Участникам. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

7.6 Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность сделки.

7.7 Доли в Уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся Участниками Общества только с согласия участников Общества.

7.8 При отказе Участников Общества в согласии на переход или распределение доли к наследникам (правопреемникам) доля переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить наследникам умершего Участника Общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица – Участника Общества или участникам ликвидированного юридического лица – Участника Общества действительную стоимость доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти, реорганизации или ликвидации, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года с момента перехода к Обществу доли (части) доли.

Статья 8. Выход участника Общества из Общества

8.1 Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других Участников и Общества.

8.2 Выход участников из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного Участника, а также выход единственного Участника не допускается.

8.3 В случае выхода Участника из Общества его доля переходит к Обществу с момента получения заявления о выходе. При этом Общество обязано выплатить Участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе, либо с согласия Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его доли в Уставном капитале Общества - действительную стоимость оплаченной части его доли.

8.4 Общество обязано выплатить Участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня возникновения соответствующей обязанности.

8.5 Действительная стоимость доли Участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером Уставного капитала Общества. В случае если такой разницы недостаточно для выплаты, Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал на недостающую сумму.

8.6 Выход Участника из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе.

Статья 9. Имущество Общества

9.1 Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, иные материальные ценности и финансовые ресурсы.

9.2 Имущество Общества формируется за счет:

- вкладов Участников в Уставный капитал и в имущество Общества;
- доходов от собственной хозяйственной деятельности;
- добровольных пожертвований граждан и юридических лиц;
- дивидендов и процентов по ценным бумагам, приобретенным Обществом;
- иного имущества, приобретенного (полученного) Обществом на законных основаниях.

9.3 Участники могут передавать свое имущество в пользование Обществу, без изменения при этом размера Уставного капитала. Размер арендной платы за пользование имуществом, переданным участником Обществу только в пользование, определяется соглашением сторон.

Статья 10. Распределение прибыли Общества

10.1 Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

10.2 Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли. Решение о распределении чистой прибыли принимается Общим собранием участников.

Статья 11. Управление в Обществе

11.1 Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

11.2 Все Участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

11.3 К компетенции общего собрания Участников Общества относятся:

1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2. изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;
3. образование единоличного исполнительного органа Общества - назначение на должность Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
4. утверждение годового бюджета доходов и расходов Общества;
5. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;

6. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;
7. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
8. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
9. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
10. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
11. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
12. принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Общества;
13. предоставление Участнику (Участникам) Общества дополнительных прав, а также принятие решения об ограничении или прекращении дополнительных прав, предоставленных всем Участникам Общества;
14. возложение на всех Участников Общества дополнительных обязанностей, а также их прекращение;
15. принятие решения о внесении вкладов третьими лицами в имущество Общества;
16. принятие решения о возможности залога своей доли Участником Общества другому Участнику или третьему лицу;
17. принятие решения о совершении Обществом крупной сделки, размер которой составляет более 25% стоимости имущества Общества;
18. принятие решения о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
19. установление порядка проведения общего собрания Участников Общества в части, не урегулированной Федеральным Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", Уставом Общества, а также внутренними документами Общества;
20. принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, цена которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определённой на основании данных бухгалтерской отчётности за последний отчётный период на дату принятия решения о совершении сделки;
21. принятие решения об одобрении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;
22. принятие решений по вопросам получения и выдачи ссуд, займов, кредитов, векселей, гарантий;
23. сделки по передаче имущества в залог и сделки по предоставлению поручительства;
24. сделки, связанные с уступкой права требования, переводом долга, переменной лиц в обязательствах;
25. сделки, связанные с приобретением, отчуждением и иными формами распоряжения исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности и/или средства индивидуализации (фирменное наименование, товарные знаки и знаки обслуживания);
26. утверждение бюджета Общества и Филиалов;
27. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

11.4 Вопросы, указанные в пп. 11.3.1.-11.3.27. относятся к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества и не могут быть переданы им на решение исполнительного органа.

11.5 Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2 и 12 пункта 11.3, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 10 пункта 11.3, принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

11.6 Очередное Общее собрание Участников Общества проводится не реже чем один раз в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На указанном собрании утверждаются годовые результаты деятельности Общества. Очередное Общее собрание Участников Общества созывается исполнительным органом Общества.

11.7 Внеочередное Общее собрание Участников Общества проводится, если проведение такого общего собрания требуют интересы Общества и его Участников.

11.8 Внеочередное Общее собрание Участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, или инициативе аудитора, или Участников Общества, обладающих не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.

11.9 Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников Общества.

11.10 В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания Участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

11.11 К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся: годовой отчет Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества. Заключение аудитора по результатам проверки годового отчёта и годового бухгалтерского баланса Общества предоставляется в случае принятия решения Общего собрания участников Общества о проведении такого аудита, а также в случае когда проведение такого аудита является обязательным в соответствии с действующим законодательством.

11.12 Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания Участников Общества должны быть предоставлены всем Участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

11.13 Общее собрание Участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", Уставом Общества и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной Федеральным Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", Уставом Общества и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания Участников Общества устанавливается решением Общего собрания Участников Общества.

11.14 Принятие решения общим собранием участников Общества или единственным участником Общества не требует нотариального удостоверения.

Способом подтверждения принятия Общим собранием Участников Общества решения и состава Участников Общества, присутствовавших при его принятии, является подписание протокола Общего собрания Участников Общества всеми Участниками Общества, которые присутствовали на Общем собрании Участников Общества.

Решение единственного участника Общества подтверждается его подписью.

11.15 Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и иными федеральными законами.

Статья 12. Генеральный директор Общества

12.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества, назначаемым Общим собранием Участников Общества сроком на 3 (три) года.

12.2 Генеральный директор:

1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

2. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

3. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4. организует выполнение решений Общего собрания Участников Общества;

5. принимает решения по другим вопросам, связанным с деятельностью Общества, не входящим в компетенцию Общего собрания Участников;

6. осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или Уставом Общества к компетенции Общего собрания Участников Общества.

12.3 Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием).

12.4 По решению Общего собрания Участников полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества) могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Статья 13. Реорганизация Общества

13.1 Общество может быть реорганизовано:

- добровольно в порядке, определенном уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации;
- по другим основаниям, в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации.

13.2 Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Допускается реорганизация с одновременным сочетанием различных ее форм.

13.3 Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

Статья 14. Ликвидация Общества

14.1 Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом требований действующего законодательства и устава Общества.

Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

14.2 Решение общего собрания Участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначения ликвидационной комиссии принимается по предложению Генерального директора Общества или Участника Общества. Общее собрание Участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

14.3 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

14.4 Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Статья 15. Хранение документов Общества

15.1 Общество обязано хранить документы, определенные Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном Участникам Общества.

К ним относятся:

- Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

- протокол собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в Уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- положения о филиалах и представительствах Общества;

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

- протоколы общих собраний Участников Общества;

- список Участников Общества;

- списки аффилированных лиц Общества;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами, иными правовыми актами РФ, уставом Общества, внутренними документами, решениями общих собраний Участников Общества.

15.2 При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

15.3 При ликвидации Общества и отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, личные счета и т.п.) передаются на хранение в архивы. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.